ЛИЦЕНЗИЯ
на право пользования недрами

К Л Ж	8 0 0 6 5	Т Э
серия	номер	вид лицензии

Выдана обществу с ограниченной ответственностью
(субъект предпринимательской деятельности, получивший
Сельскохозяйственное предприятие "Агротехпром"
данную лицензию)

в лице генерального директора
(Ф. И. О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)
Тищенко Вадима Николаевича

с целевым назначением и видами работ геологического изучения, разведки и добычи строительного известняка на участке Марухтинский - 2

Участок недр расположен в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта
(наименование населенного пункта,
на территории муниципального района "Ферзиковский район"
района, области, края, республики)

Описание границ участка недр, координаты угловых точек, копии топопланов, разрезов и др. приводятся в приложении 2, 5, 6
(№ прилож.)

Право на пользование земельными участками получено от Свидетельство о государственной регистрации права от 16.07.2009 №40 КЯ 494562
(наименование органа, выдавшего разрешение, номер постановления, дата)

Копии документов и описание границ земельного участка приводятся в приложении 6 – 7 л.
(номер приложения, количество страниц)

Участок недр имеет статус горного отвода
(геологического или горного отвода)

Срок окончания действия лицензии 01 января 2029 года
(число, месяц, год)

Министерство природных ресурсов Калужской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
"01" сентября 2009 г.
в реестре за № 88/КЛЖ 80065 ТЭ
Начальник отдела

Неотъемлемыми составными частями настоящей лицензии являются следующие документы:

1. Соглашение об условиях пользования участком недр - 6 л.
2. Схема расположения участка, масштаб 1:100 000 - 1 л.
3. Приказ о предоставлении лицензии от 28.08.2009 № 403 - 09 - 1 л.
4. Заявление на получение лицензии и сведения о предприятии - 9 л.
5. Горноотводные документы - 1 л.
6. Землеотводные документы - 7 л.
7. Документы по согласованию выдачи лицензии - 5 л.

Уполномоченный представитель
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
Министр природных ресурсов
Калужской области

Фамилия, имя, отчество
Разумовский Олег Олегович

Подпись, дата 01.09.2009 г.

М.П.

Приложение
к лицензии КЛЖ 80065 ТЭ

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об условиях пользования участком недр в целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи строительных известняков на участке Марухтинский - 2

Настоящее Лицензионное соглашение (далее Соглашение) заключено между министерством природных ресурсов Калужской области (далее Распорядитель недр) в лице министра Разумовского Олега Олеговича, действующего в соответствии с Законом Калужской области "О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области", на основании Положения, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 05.05.2006 № 154 "О министерстве природных ресурсов Калужской области", с одной стороны и обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "Агротехпром" (далее Недропользователь), зарегистрированным и внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС №7 по Калужской области 05.09.2008 года за основным государственным регистрационным номером 1084029002529 в лице генерального директора Тищенко Вадима Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны.

Соглашение является неотъемлемой частью лицензии.

1. Общие положения

1.1. Право пользования участком недр в целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи строительных известняков (далее полезное ископаемое) на участке Марухтинский-2 (далее Лицензионный участок) предоставляется Недропользователю на основании принятого решения о предоставлении права пользования участком недр на бесконкурсной основе (приказ министра от 28.08.2009 №403 - 09).

1.2. Настоящее Соглашение определяет права и обязанности сторон, их взаимоотношения, основные правила, сроки и условия пользования участком недр.

1.3. Условия и положения настоящего Соглашения трактуются в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и Калужской области.

2. Общие сведения об участке недр

2.1. Лицензионный участок расположен в 0,5 км к юго-западу от д. Марухта, в 13 км к югу от п. Ферзиково на территории муниципального района "Ферзиковский район".

2.2. Соглашением устанавливаются границы горного отвода площадью 30 га для проведения геологического изучения (поиски, оценка), разведки в целях уточнения и постановки на баланс предприятия промышленных запасов полезного ископаемого в пределах участка, обозначенного угловыми точками с географическими координатами:

т.1 - 54° 23′ 36″с.ш.	36° 45′ 55″ в.д.
т.2 - 54° 24′ 01″с.ш.	36° 45′ 41″ в.д.
т.3 - 54° 24′ 05″с.ш.	36° 46′ 02″ в.д.
т.4 - 54° 23′ 40″с.ш.	36° 46′ 14″ в.д.

2.3. Разработка Лицензионного участка должна производиться в границах:

- утвержденных запасов промышленных категорий, на глубину до подстилающих полезную толщу пород;
- уточненного горного отвода;
- земельного участка, оформленного в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Геологоразведочные работы на Лицензионном участке не проводились. Ожидаемые запасы полезного ископаемого на Лицензионном участке (по аналогии с расположенным в 1,0 км к северо-востоку Борщевским месторождением) составляют 10 млн. $м^3$.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Срок действия настоящего Соглашения совпадает со сроком действия лицензии и заканчивается 01.01.2029 года. По инициативе Недропользователя срок действия лицензии может быть продлен до полной отработки полезного ископаемого.

4. Условия пользования участком недр

4.1. Недропользователь осуществляет деятельность на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими условиями:

4.1.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения:

а) в срок до 01.07.2010 года, после согласования Распорядителем недр геологического (технического) задания на производство геологического изучения (поиски, оценка), разведки, провести указанные работы в границах предварительного горного отвода площадью 30 га в целях уточнения объемов реальных к отработке запасов полезного ископаемого, в соответствии с действующими государственными стандартами с последующим их утверждением экспертной комиссией по запасам и постановкой на баланс предприятия;

б) в месячный срок с момента получения положительной государственной экспертизы запасов представить отчет о выполненных работах в территориальный фонд геологической информации;

в) в срок до 01.10.2011 года подготовить, согласовать, в том числе с Распорядителем недр и утвердить технический проект разработки и рекультивации месторождения.

г) в срок до 01.11.2011 года оформить документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода и зарегистрировать их в территориальном органе Ростехнадзора.

До утверждения технического проекта разработки месторождения и регистрации уточненных границ горного отвода, определенных проектом, добыча полезного ископаемого **запрещается**;

д) представить в адрес Распорядителя недр копии землеотводных документов, оформленных в соответствии с земельным законодательством, для включения в состав лицензии;

е) ежегодно составлять план развития горных работ на предстоящий год;

ж) не позднее 01.04.2012 года приступить к добыче полезного ископаемого;

з) в срок до 01.01.2014 года обеспечить выход предприятия на проектную мощность со среднегодовым уровнем добычи полезного ископаемого на время отработки месторождения - 50 тыс. $м^3$. Годовые объемы добычи определяются планом развития горных работ. Допускается отклонение годового объема добычи в большую или меньшую сторону в пределах 20 % от установленного Лицензионным соглашением.

4.1.2. По рациональному использованию запасов полезных ископаемых и охране недр:

а) соблюдать требования законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами;

б) не допускать застройки площади залегания полезного ископаемого, размещения в ее пределах отвалов горных пород и отходов производства;

в) соблюдать требования технического проекта и технической документации;

г) обеспечить наиболее полное извлечение из недр запасов полезных ископаемых не допускать сверхнормативные потери полезного ископаемого, выборочную отработку отдельных участков месторождения;

д) обеспечить соответствие качества добытого полезного ископаемого требованиям действующих государственных стандартов, пригодного для производства строительного щебня;

е) обеспечить своевременную и качественную организацию ведения геолого-маркшейдерской документации в процессе добычи полезного ископаемого, обеспечивающую нормальный технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

ж) содействовать проведению Распорядителем недр контрольно-ревизионных мероприятий по Лицензионному участку, исполнять в установленные сроки предписания об устранении выявленных нарушений.

4.1.3. По промышленной безопасности и охране труда:

При пользовании участком недр соблюдать установленные действующим законодательством нормы (правила) промышленной безопасности и охраны труда.

4.1.4. По охране окружающей природной среды:

Соблюдать установленные стандарты (нормы и правила) по охране атмосферного воздуха, земель, воды, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.

4.1.5. По участию в социально–экономическом развитии региона:

а) участвовать в социально-экономических и инвестиционных мероприятиях на территории муниципального района "Ферзиковский район" Калужской области;

б) использовать добываемое полезное ископаемое и производимую из него продукцию, в первую очередь, для удовлетворения потребности муниципального района "Ферзиковский район" и Калужской области;

в) максимально использовать местные трудовые ресурсы в соответствии с профилем деятельности предприятия.

4.1.6. По другим условиям пользования недрами:

а) участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий и в других мероприятиях по вопросам освоения Лицензионного участка, организуемых Распорядителем недр;

б) информировать Распорядителя недр о реорганизации или ликвидации предприятия, а также изменении адреса или контактного телефона в течение 15 дней с даты внесения соответствующих изменений;

в) по истечении срока действия Лицензии или при досрочном прекращении пользования недрами:

- завершить все виды работ на Лицензионном участке;
- завершить ликвидацию или консервацию горных выработок и других объектов производственной деятельности или привести их в состояние, исключающее вредное влияние на недра, окружающую среду, жизнь и здоровье граждан;
- завершить рекультивацию нарушенных земель;
- выполнить полный расчет по платежам и налогам, связанным с пользованием недрами;
- сдать Распорядителю недр в установленном порядке геолого-маркшейдерскую, пополненную на момент завершения работ и иную документацию (акты ликвидации горных выработок, рекультивации нарушенных земель, статистическую отчетность и др.);
- произвести возврат лицензионного бланка Распорядителю недр.

5. Налоги и платежи

5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает налог на добычу полезных ископаемых – размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

5.2. Регулярные платежи за пользование недрами, которые взимаются отдельно по каждому виду работ, составляют:

- за поисково-оценочные работы – 46,53 руб. за 1 км^2;
- за разведку - 3790 руб. за 1 км^2 и вносятся Недропользователем в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Начисление и уплата регулярных платежей за пользование недрами осуществляется Недропользователем до утверждения запасов.

5.3. Разовый платеж за пользование недрами в размере 370000 (триста семьдесят тысяч) рублей вносится Недропользователем в бюджет Калужской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 30 банковских дней с момента государственной регистрации лицензии.

6. Права Недропользователя

6.1. Недропользователь может свободно пользоваться любыми первичными материалами, в том числе образцами (керном) горных пород, результатами

геологоразведочных работ и другими документами, полученными в результате проведения работ, осуществленных в рамках данных условий Соглашения, и предоставлять указанные материалы для обработки, анализа и изучения в любые организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Недропользователь имеет право обращаться к Распорядителю недр для внесения изменений в условия Соглашения в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 Закона Калужской области "О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области".

7. Отчетность

7.1. Недропользователь обеспечивает Распорядителю недр доступ по его требованию ко всем оригиналам документов, относящихся к работам, проводимым Недропользователем на Лицензионном участке.

7.2. Недропользователь обязан представлять Распорядителю недр:

а) ежеквартально (в течение 10 дней по окончании квартала) сведения по налогу на добычу полезных ископаемых, объемам добычи, технико-экономическим показателям работы предприятия по данной лицензии, рекультивации нарушенных в процессе разработки земель, затратам на геологоразведочные работы;

б) ежегодно, до 15 января следующего за отчетным годом, статистическую отчетность по форме 5-гр с объяснительной запиской (1 экз.);

в) ежегодно до 25 января следующего за отчетным годом, статистическую отчетность по форме 70 ТП (1 экз.).

7.3. Ежегодно до 15 января представлять статистическую отчетность по форме 5-гр с объяснительной запиской (1 экз.), до 25 января – по форме 70-ТП в территориальный орган Ростехнадзора (1 экз.) и в территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды (2 экз.).

7.4. Распорядитель недр по взаимной договоренности с Недропользователем определяют формы, содержание и периодичность дополнительной отчетности, представляемой последним.

8. Геологическая информация о недрах

8.1. Геологическая информация, полученная за счет государственных средств, является государственной собственностью. Недропользователь имеет право на получение или доступ в установленном порядке к указанной информации по Лицензионному участку, хранящейся в территориальном фонде информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу или в фондах предприятий-изготовителей информации, на возмездной основе и по согласованию с Распорядителем недр.

8.2. Геологическая информация, полученная Недропользователем за счет собственных средств, является его собственностью. Полученная информация должна быть направлена Недропользователем по установленной форме в федеральный и территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды с определением условий ее использования.

8.3. Степень конфиденциальности информации, порядок и условия ее использования, режим защиты определяется собственником информации в соответствии с действующим законодательством.

8.4. Распорядитель недр имеет право безвозмездно использовать информацию по данному участку недр, являющуюся собственностью Недропользователя, в государственных интересах при составлении федеральных и территориальных программ геологического изучения, а также для анализа использования государственного фонда недр.

9. Ответственность сторон

9.1. Недропользователь несет полную ответственность за свои действия в соответствии со ст. 49 Закона Российской Федерации "О недрах".

9.2. Возмещение причиненного вреда осуществляется в соответствии со ст. 51 Закона Российской Федерации "О недрах".

9.3. Недропользователь освобождается от ответственности при наступлении обстоятельств, повлекших невозможность полностью или частично выполнить обязательства по настоящему Соглашению (действие непреодолимой силы), если он своевременно поставил в известность Распорядителя недр об их наступлении и принял все возможные меры по предотвращению ущерба.

10. Прекращение, ограничение права пользования недрами

10.1. Право пользования недрами досрочно прекращается, приостанавливается или ограничивается в соответствии с п.п. 8, 9 ст. 3 Закона Калужской области "О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области", а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Во всем ином, не урегулированном настоящим Соглашением, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Законом Калужской области.

12. Адреса сторон

12.1. Министерство природных ресурсов Калужской области:
248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел., 76-45- 40 , факс 72-14-43.

12.2. ООО Сельскохозяйственное предприятие "Агротехпром":
249802, Калужская обл., Ферзиковский район, д.Зудна, ул. Центральная, д.17, тел.8-910-862-88-07.

Министр природных ресурсов Калужской области

О.О. Разумовский

"31" августа 2009г.

Генеральный директор ООО Сельскохозяйственное предприятие "Агротехпром"

В.Н. Тищенко

"31" августа 2009г.

Приложение
к лицензии КЛЖ №80065 ТЭ

И З М Е Н Е Н И Я
в условия недропользования, предусмотренные лицензией КЛЖ № 80065ТЭ

Министерство природных ресурсов Калужской области на основании приказа Распорядителя недр от 29.04.2011 № 201-11 вносит следующие изменения в условия недропользования, предусмотренные лицензией КЛЖ № 80065 ТЭ на право пользования недрами, предоставленной обществу с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Агротехпром», в целях геологического изучения, разведки и добычи строительного известняка на Марухтенском -2 месторождении, расположенном на территории муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области, являющиеся неотъемлемой частью действующей лицензии:

Изложить в следующей редакции:

Раздел 4. п.4.1.1.,

в) в срок до 01.10.2012 года подготовить и направить на согласование в установленном законодательством порядке технический проект разработки и рекультивации месторождения;

г) в течение месяца после согласования технического проекта разработки и рекультивации месторождения оформить документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода и зарегистрировать их в территориальном органе Ростехнадзора;

До утверждения технического проекта разработки месторождения и регистрации границ горного отвода, определенных проектом, добыча полезного ископаемого запрещается;

ж) не позднее 01.04.2013 года приступить к добыче полезного ископаемого;

з) в срок до 01.01.2015 года обеспечить выход предприятия на проектную мощность с годовым уровнем добычи полезного ископаемого в объеме 250 тыс. $м^3$. Допускается отклонение годового объема добычи в большую или меньшую сторону в пределах 20% от установленного Лицензионным соглашением.

Министр природных ресурсов Калужской области

О.О. Разумовский

«05» 2011

Генеральный директор ООО СП «Агротехпром»

В.Н. Тищенко

«» 2011